

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6339/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย ถวิล ศิริ สิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 6, มาตรา 34

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้บังอาจประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนและจำหน่าย
ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและไม่มีเหตุได้รับการ
ยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย การกระทำผิดของจำเลยเกิดจากไม่ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน เทปของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิด จึงไม่มีเหตุ
ที่จะริบของกลาง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 กับความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6,34 มิใช่
ความผิดที่เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91
ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาย่อมหยิบยก
ขึ้นวินิจฉัยได้ แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนและจำหน่าย ซึ่งเทป และวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและไม่มีเหตุได้รับการยกเว้น ใด ๆ ตามกฎหมาย และจำเลยได้มีไว้ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์อันลามกจำนวน 35 ม้วนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมเทปหรือ วัสดุโทรทัศน์ดังกล่าวจำนวน 525 ม้วน และม้วนเทปวีดีโอลามกจำนวน 35 ม้วนที่ จำเลยมีไว้ใช้ในการกระทำผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 287, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย อาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 6 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทป และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287, 91, 32, 33 (ที่ถูกไม่ปรับบทมาตรา 33) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 6 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติควบคุม กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 จำเลยให้การรับสารภาพมี เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เรียง กระทลงโทษข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน ปรับ 2,100 บาท ข้อหาเผยแพร่ลามกไว้จำหน่ายปรับ 3,000 บาท รวมจำคุก 1 เดือน ปรับ 5,100 บาท โทษจำคุกเห็นสมควรให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ของกลางริบเฉพาะวีดีโอลามก นอกนั้นไม่ริบ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบของกลางวิธีโอเทเปจำนวน 525 ม้วนด้วย โดยอัยการ
สูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าเทปของกลาง
จำนวน 525 ม้วน เป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงหรือไม่ คดี
นี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้บังอาจประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนและจำหน่ายซึ่งเทป
และวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และไม่มีเหตุได้รับการ
ยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย เห็นว่า การกระทำความผิดของจำเลยเกิดจากไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียน เทปของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด จึง
ไม่มีเหตุที่จะริบของกลาง

อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองเรียงกระทงลงโทษมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 กับความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6, 34มิใช่ความผิดที่เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่าง
กันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาย่อมหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้
แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287ซึ่ง
เป็นบทหนักเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ปรับ 6,000

บาท เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงปรับ 3,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>